

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0259-2026/PS2**

DENUNCIANTE : GLADYS YOLANDA LAU MARTÍNEZ
(LA SEÑORA LAU)
DENUNCIADO : FINANCIERA OH! S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ALLANAMIENTO PARCIAL
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 2 de febrero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 11 de diciembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-2085 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) no identificó al titular; (b) se efectuó sin el uso de la clave de seguridad de cuatro dígitos, pues no se la proporcionó a terceros; (c) se efectuó luego de entregar su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador desde un número oficial de la Financiera, quien tenía información confidencial sobre su tarjeta de crédito y le ofreció una nueva tarjeta con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta; (d) su crédito disponible era menor al importe del consumo no reconocido; y, (e) no se encontraba en el distrito donde se ubica el establecimiento en el que se efectuó el consumo no reconocido:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/11/2025	KAWA LIGHT I.E.R.L.	4 945,50

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° S000224421 presentado el 8 de noviembre de 2025, pues la respuesta brindada: (a) no analizó el fondo del reclamo ni evaluó los hechos denunciados; (b) contiene contradicciones, en tanto, indicó que el número oficial es para recibir llamadas; sin embargo, el denunciante recibió llamadas de dicho número; (c) no acreditó las supuestas validaciones de seguridad; y, (d) no es clara, detallada, no contiene solución efectiva y no se ajusta a los hechos ni evidencia presentada.

2. El 30 de diciembre de 2025, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) El consumo materia de denuncia fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante;

- (ii) la tarjeta de crédito de la denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice el denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;
 - (iii) no es su responsabilidad verificar la existencia del *voucher*, pues ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente y el Reglamento de Tarjetas les ha imputado esa responsabilidad a los establecimientos comerciales;
 - (iv) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuar el consumo, pues el bloqueo preventivo realizado por la misma Financiera se concretó el 8 de noviembre de 2025 a las 10:50:42 horas y el bloqueo definitivo a solicitud de la denunciante se ejecutó el mismo día a las 14:07:14 horas;
 - (v) el consumo cuestionado generó alerta motivo por el cual envió un mensaje por WhatsApp al teléfono de la señora Lau para que confirme que realizó la operación cuestionada obteniendo una respuesta negativa;
 - (vi) la operación denunciada se encontraba dentro de la línea de crédito de la tarjeta de la denunciante y no fue sobregirada;
 - (vii) alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su delante; pese a que informó que nunca pedirá información confidencial a sus clientes sobre su tarjeta ni que sea entregada a terceros;
 - (viii) solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado "Manual Visa" que contiene el Manual de VisaNet; y,
 - (ix) formuló su allanamiento a la imputación de cargos efectuada en su contra detallada en el numeral 1(ii); por lo que, solicitó como sanción una amonestación y la exoneración del pago de costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 2 del 7 de enero de 2026, se resolvió, entre otros, declarar la confidencialidad permanente del documento que la Financiera presentó bajo la denominación "Manual Visa" en su escrito del 30 de diciembre de 2025.
4. El 20 de enero de 2026, la Financiera presentó un escrito adicional y adjuntó el *voucher* de la operación no reconocida de S/4 945,50.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

5. Determinar si corresponde:

- (i) Aceptar el allanamiento formulado por la Financiera, respecto a la imputación efectuada en su contra por la atención inadecuada del reclamo N° S000224421;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

- (ii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad);
- (iii) declarar la responsabilidad de la Financiera por el cargo de una operación en la tarjeta de crédito de la denunciante; y,
- (iv) dictar medidas correctivas, imponer sanciones y ordenar el pago de las costas y los costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el allanamiento parcial formulado por la Financiera

- 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil -aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos-, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia¹.
- 7. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad. Si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos, la autoridad podrá imponerle una amonestación y exonerarlo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas².
- 8. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable a la Financiera por la infracción detallada en el numeral 1. (ii) de la presente resolución.

III.2. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

- 9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.

¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

10. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que las entidades financieras se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
11. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
12. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
13. Cabe señalar que, este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
14. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. **Tipicidad:** Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

15. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige, en principio, por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
16. Debe tenerse presente que, en un pronunciamiento⁴, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
17. A partir de lo desarrollado es posible afirmar que las disposiciones del Reglamento de ciberseguridad no son aplicables al presente caso. Sin embargo, es pertinente señalar que, mediante Resolución SBS N° 02286-2024 se modificó el artículo 16° del Reglamento de tarjetas, cuyo numeral 7 establece que, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: (i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia.
18. Cabe precisar que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025, mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad su aplicación, será a partir de su renovación⁵.

reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2

19. En el presente caso, de la revisión de la documentación que obra en el expediente, se advierte que si bien la tarjeta de crédito de la denunciante se emitió el 28 de septiembre de 2017 esta fue renovada; conforme se aprecia de los siguientes documentos:

Cargo de entrega y activación de Tarjeta Oh!

Financiera oh!

CARGO DE ENTREGA Y ACTIVACIÓN DE TARJETA OH!
Nro.: 1513589

Datos Del Cliente

Tipo Documento: DNI Nro. Documento: [REDACTED]
Nombres: GLADYS YOLANDA Apellidos: LAU MARTINEZ
Producto: TARJETA OH - MASTERCARD Nro. Cuenta: [REDACTED]

Datos de la Solicitud

Fecha de Solicitud: 28/09/2017 10:42:04 Agencia: VEA LURIN
Tipo de Tarjeta: Titular[X] Adicional [] Tipo de Entrega: EMISIÓN
Nro. Tarjeta Titular: 5246-[REDACTED]-0565 Línea Crédito TC: S/. 3,850

Extracto del histórico de movimientos

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Hora	Evento	Prioridad	Score	Factores de Riesgo	ANN	Condiciones	Fecha TRX	Hora TRX	TITI/ADI	Situación	ID Cliente	No. Tarjeta	Cod Trx	Monto Soles	Monto Original	Moneda	Saldo
76	17:58:29	5750	0	2372	574	0		2025/07/08	17:58:19	P	N	000010497956	404071XXXXXX000002085	00	329.30	329.30	504	7,912.74
77	15:17:59	5750	0	472	590	0		2025/07/01	15:17:57	P	N	000010497956	524601XXXXXX000003721	00	44.90	44.90	504	7,041.58

Estado de cuenta con periodo de facturación de 9 de junio al 8 de julio de 2025
Tarjeta de crédito N° 5246-****-****-0565

Financiera oh!

GLADYS YOLANDA LAU MARTINEZ

CICLO DE FACTURACIÓN del 09/06/2025 al 08/07/2025

LÍNEA DE CRÉDITO

APROBADA	UTILIZADA	DISPONIBLE
----------	-----------	------------

TARJETA OH!

DISPOSICIÓN DE EFECTIVO

CRÉDITO EFECTIVO

***No incluye ITP**

(A) PAGO DEL MES

(B) PAGO MÍNIMO

(C) DEUDA TOTAL

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/07/2025

! Nunca solicitemos por correo, llamado, SMS o cualquier otro medio que se encuentren en la Tarjeta oh!, ni tus claves secretas o código de seguridad que llegan por mensaje al celular.

! Recuerda que no realizamos visitas para solicitar la devolución de tu tarjeta.

Estado de cuenta con periodo de facturación de 9 de julio al 8 de agosto de 2025
Tarjeta de Crédito N° 4040-****-****-2085

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2

20. En efecto, de los citados documentos, se aprecia que, hasta el 8 de julio de 2025 la señora Lau usó la tarjeta N° 5246-****-****-0565 emitida el 28 de septiembre de 2017; sin embargo, a partir del 9 de julio de 2025, la denunciante ya utilizaba un plástico distinto, esto es, la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-2085 con la que se realizó la operación materia de denuncia.
21. En ese sentido, considerando que ha ocurrido la renovación de la tarjeta de crédito de la denunciante después del 1 de julio de 2025, corresponde aplicar las modificaciones efectuadas al Reglamento de tarjetas, las cuales se encuentran reguladas en el numeral 7 del artículo 16° de dicha norma.

III.3. Sobre la responsabilidad de la Financiera por la operación no reconocida

22. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.
23. El artículo 18° del Código⁸ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

⁶ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°.- Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

24. El artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
25. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁰.
26. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹¹.
27. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: **(i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia**¹².

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹² **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento,

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

28. La señora Lau denunció a la Financiera por el cargo indebido de una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****-2085, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1(i) de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
08/11/2025	KAWA LIGHT I.E.R.L.	4 945,50

29. En sus descargos, la Financiera manifestó que el consumo materia de denuncia fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó el *voucher* de la operación y el reporte de la procesadora de pagos Visa “*Transaction Detail*”, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Voucher de S/ 4 945,50


Detalle de venta
Total: S/ 4,945.50

Tarjeta
****2085

Fecha
08/11/25

Hora
10:50 AM

Nombre del comercio: Kawa light I.E.R.L.
Documento: 20556941417
Código de comercio: 100000000048571
ID de venta: 000414253498

Código de autorización: 015164
Tipo de transacción: Venta
Tipo de autenticación: PIN Verificado

Red de tarjeta: VISA
Banco emisor: FINANCIERA OH!
Tipo de tarjeta: CRÉDITO
Tipo de captura: CHIP
AID: A0000000031010
Crypto: 8F 5F 1C 53 5C 67 E2 DA

Nota: Las políticas de cambio o devolución rigen de acuerdo al comercio. | Backend v1.7.1

Transaction Detail

Transaction Details			
Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-2085	Tran Type: Auth	Issuer : Financiera Ohl S.A.	
Network: 0002	Tran Date: 11/08/25	CH Name:	
Tran ID: 465312570349957	Processing	Acquirer: Compania Incubadora de Soluciones	
ARN:	Date:	Merchant: Kawa light I.E.R.L.	
Retrieval Ref #: 531215077481	Tran Amount: 4,945.50 PEN	Location: Lima, PE	
		Jurisdiction: DOMESTIC-PE	

y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

General Information		
Card/Account Number:	4040-71xx-xxxx-2085	F2
Card Sequence Number:	1	F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4604	F56
Transaction Type:	Authorization	F3
Processing Code:	00	F3
	Goods/Services Purchase POS transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value
Network Management Info:	000	Unknown Value F70
Transaction Status:	Approved	
Local Transaction Date/Time:	11/08/25 15:50:39	F12,F13
VisaNet Transaction ID:	465312570349957	F62.2
Network ID:	0002	F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU	
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable) F22
Track Read Ind:	2	
Retrieval Ref. Number:	531215077481	F37
System Trace Audit Number:	077481	F11
VROL Product Type:	C	Credit
Account Funding Source:	C	Credit
Product ID:	F	Visa Classic F62.23
Foreign Retailer Indicator:		All retailers are located in the same country as the marketplace.
Direct Debit Switch:	00	F63.20

(...)

Authorization Data		
Response Code:	00	Approved and completed successfully F39
Reject Reason Code:	0000	HF14
Authorization Code:	015164	F38
Risk Score:	21	F62
Risk Score Reason Code 1:	0	F62
Risk Score Reason Code 2:	0	F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00	F62
Compromised Event Reference ID:	00	F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00	F62
Authorization Amount:	4,945.50	SOL
US Authorization Amount:	1465.07	UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL
Authorization Time:	07:50:39 AM	Pacific Time
	15:50:39	GMT
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer F44.1
Validation Code:	J4KC	F62.3
Downgrade Reason Code:		F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused F60.10
PIN was present:	Yes	F52
PIN was verified:	0	
CVV2 Response Type:	0	F126.10
CVV Result:	2	CVV or ICVV passed verification F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable F44.2
Authorization Duration:	00	F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN F60.9

30. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta N°	4040-****-****-2085
Fecha y hora	08/11/2025 – 10:50 horas
Establecimiento	KAWA LIGHT E.I.R.L.
Monto S/	4 945,50
Tipo de captura	CHIP
Tipo de autenticación	PIN Verificado
Modo de entrada¹³	05 – Lectura de tarjeta chip ¹⁴

¹³ Traducción libre de: *Entry mode*.

¹⁴ Traducción libre de: *Chip Card Read*.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

Pin presente¹⁵	Si¹⁶
Código de respuesta¹⁷	00 - Aprobado y completado satisfactoriamente ¹⁸
Código de autorización	015164

31. El código registrado “05” en el campo “Modo de entrada” da cuenta de que la operación cuestionada se realizó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito de la denunciante. Junto con ello, la respuesta “Si” en el campo “PIN presente” permite verificar que la clave secreta fue ingresada en el dispositivo POS para autorizar la operación cuestionada; como consecuencia de ello, el resultado de la operación fue “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”.
32. En esa línea, esta información debe ser complementada con la contenida en el *voucher* del consumo, el que también da cuenta de la lectura del chip de la tarjeta de crédito de la denunciante y que su clave secreta (PIN) fue verificada. Asimismo, ambos documentos registran que el consumo cuestionado generó el código de autorización N° 015164. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que el consumo denunciado fue válidamente autorizado con la tarjeta de crédito de la señora Lau y el ingreso de su clave secreta.
33. De otro lado, la Financiera indicó que cumplió con notificar a la señora Lau la realización de la operación no reconocida, ello a través del correo electrónico lau****@****.com de propiedad de la denunciante; para acreditar sus alegaciones presentó los documentos que se muestran a continuación:

Reporte de envío de correo

Job Information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
mensaje	destinatario	fecha_creacion	fecha_creacion_time	historial_id	par
Tarjeta 01: la informo, transacción con la tarjeta.	lau****@****.com	2025-11-08	2025-11-08T10:50:42	202	117905119

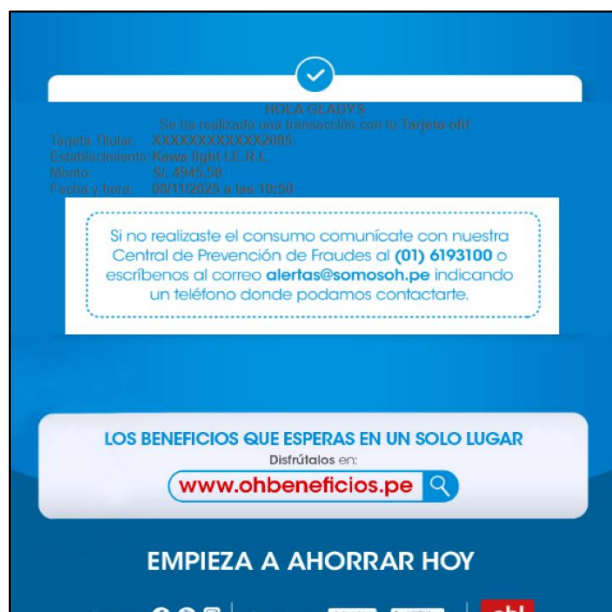
Correo enviado

15 Traducción libre de: *PIN was present.*

16 Traducción libre de: *Yes.*

17 Traducción libre de: *Response Code.*

18 Traducción libre de: *Approved and completed successfully.*



34. Adicionalmente, la Financiera presentó el reporte de su sistema en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada preventivamente el 8 de noviembre de 2025 a las 10:50:42 horas, y el bloqueo definitivo se realizó el mismo día a las 14:07:14 horas; ambas acciones después de efectuada la operación no reconocida:

Estado de TC.sql X MAA.sql CLAVE APP.sql Movimientos MIG.sql SELECT lfec_registro, i.n... SELECT M.IND_RECEP_PIN,M... ESF_PUC_PUC_DATOS_CLIENTES... Información del c...

SQL Salida Estadísticas

```
select * from esv_finan.cmr_int_bloqueo
WHERE NOTOR LIKE '%4040719016B2085%'
```

	N_ID_PROCES	N_ID_SECUENCIAL	CODIGO	INDOTCA	NOTOR	S	TIDABC	CONTRA	TIPTR	BLOANT	BLOACT	ORIGEN	TEH	LIQUAR	FECCAM	HORCAM	
7	4273	21997955	551		00040440	2085	1 ED		301 P	N	O	Z102	UMN000		20251108	1401458	
6	4273	21997956	551		00040440	2085	1 ED		301 P	N	O	Z102	UMN000		20251108	1401458	
5	4273	21997957	551		00040440	2085	1 ED		301 P	N	O	Z102	UMN000		20251108	1401458	
4	4273	21997958	551		00040440	2085	1 ED		301 P	N	O	Z102	UMN000		20251108	1401458	
3	4273	21997959	551		00040440	2085	1 ED		301 P	N	O	Z102	UMN000		20251108	1401458	
2	407992	21288367	551		00040440	2085	1 ED		301 P	T	N	O	Z102	MMNT00		20250804	17434379
1	401946	21116441	551		00040440	2085	1 ED		301 P	N	T	O	Z102	MMNT00		20250709	1649366

35. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta presente**, establecidos en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento se observa lo siguiente:
- (i) **Primer factor (Algo que el usuario posee):** En el presente caso, ha quedado acreditada la lectura del chip de la tarjeta de crédito mediante la glosa “05 – Lectura de tarjeta chip”.
 - (ii) **Segundo factor (Algo que el usuario conoce):** En el presente caso, ha quedado acreditado que la realización de la operación de consumo se concretó con el ingreso de la clave secreta, mediante las glosas “Ingreso de Pin: SI” y “PIN verificado”.
36. En ese sentido, ha quedado acreditado que la operación materia de controversia fue autorizada correctamente con el uso físico de la tarjeta de crédito de la denunciante, mientras esta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad que sustituye la firma. Por tanto, se aprecia que la operación cuestionada se efectuó de manera válida con la tarjeta de crédito de la señora Lau.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

37. En este punto es pertinente precisar que, si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece, además de los factores de autenticación, que las operaciones requieren que se acredite un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, y la notificación de los datos de la operación al usuario; debe tenerse en cuenta que ambos requisitos no están expresamente comprendidos en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.
38. En efecto, como ha sido indicado (ver numeral 27 de la presente resolución), el referido numeral 7, aun cuando se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.1 que estos factores corresponderán al chip de la tarjeta y al ingreso de la clave secreta. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, **ambos elementos serán los únicos a verificar en el análisis de autenticación reforzada de operaciones con tarjeta de crédito presente.**
39. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, incluye en su numeral 7.4¹⁹ el análisis del control ante ataques de hombre en el medio, exclusivamente para **operaciones con tarjeta no presente** y para operaciones con billeteras móviles, las cuales por su naturaleza se encuentran expuestas a sufrir ataques informáticos. En ese sentido, queda reforzada la posición de que la remisión general al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad es únicamente respecto del primer requisito (factores de autenticación) contenido en esta norma, no ocurriendo lo mismo con los 2 requisitos adicionales (control ante ataques de hombre en el medio y notificación de la operación) para los cuales el artículo 16°, numeral 7, del Reglamento de tarjetas contiene disposiciones especiales según el tipo de operación que se trate (con tarjeta presente o tarjeta no presente).
40. En ese sentido, en la medida que el Banco acreditó el proceso de autenticación reforzada para efectuar operaciones con tarjeta presente, según lo expresamente establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, no corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
41. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación cuestionada, las partes formularon alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:

Sobre los alegatos (a) y (e)

42. La señora Lau cuestionó el cargo de la operación denunciada, debido a que esta se realizó sin verificar la identidad del titular. Añadió que en el momento que el consumo se ejecutó no se encontraba en el distrito donde se ubica el establecimiento, lo que acredita con sus documentos clínicos y boletas de compra en otros establecimientos.

¹⁹**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO****Artículo Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios**

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

43. En principio, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente en operaciones de consumo presenciales no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es aquella entidad ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial.
44. Asimismo, conforme se mencionó, la operación cuestionada fue autorizada con el uso de la tarjeta de crédito y la clave secreta, por lo que no era aplicable, siquiera, la verificación de identidad prevista en el Reglamento de Tarjetas porque el comercio aceptará el pago únicamente cuando el Banco autorice la transacción luego de verificar que la clave secreta ingresada sea la correcta.
45. En esa línea, el hecho de que la señora Lau se encontrara en un distrito distinto de la ubicación del establecimiento comercial donde se llevó a cabo la operación denunciada, no es suficiente para atribuir responsabilidad a la Financiera, en tanto no corresponde a las entidades financieras la verificación física de la identidad o ubicación del consumidor, sino la validación de la información confidencial que se registre para la autorización de la operación.
46. Aunado a ello, no se debe perder de vista que, de la revisión de los reportes aportados al procedimiento por la Financiera, se acredita que la tarjeta de crédito de la denunciante sí fue utilizada para realizar válidamente la operación y que su cargo se produjo en tanto la orden de pago contenía el indicativo de haberse efectuado con el PIN correspondiente. Por lo tanto, corresponde desestimar los alegatos de la señora Lau en estos extremos.

Sobre el alegato (b)

47. La señora Lau desconoce la validez de la operación denunciada bajo el argumento de que se efectuó sin el uso de la clave de seguridad de cuatro dígitos, pues no se la proporcionó a terceros.
48. Al respecto, con su escrito de descargos, la Financiera presentó la grabación de la comunicación telefónica sostenida entre su Área de Prevención Fraudes y la señora Lau el 8 de noviembre de 2025, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:

*(...)***Operadora:** Buenos días, le saluda Adriana (ininteligible) del área de prevención de fraudes de Financiera Oh ¿En qué le podemos ayudar?**Denunciante:** Señorita buenos días, acaban de utilizar mi tarjeta y yo no he hecho ninguna compra.**Operadora:** Comprendo ¿Cuál es el número de su DNI y sus nombres y apellidos?**Denunciante:** 10497956 Lau Martínez Gladys Yolanda**Operadora:** Ha generado ya el bloqueo de su tarjeta verifico, bien, voy a realizar la validación de su identidad con un par de preguntas para ingresar a la cuenta y ver si hay algún movimiento.*(Se realiza validación exitosa de identidad)***Operadora:** Ok, vamos a revisar la cuenta, un momento por favor.**Denunciante:** Sí, porque han hecho una compra y yo no tengo la tarjeta, la tarjeta ayer supuestamente han venido y la han roto en dos ¿Cómo van hacer una compra?**Operadora:** ¿Han venido? Haber disculpe, para poder entender mejor la situación. Usted ha bloqueado su tarjeta por pérdida, no sufrió la pérdida de su tarjeta ¿Que sucedió? ¿Me podría dar mayor detalle por favor?**Denunciante:** Mire, lo que pasa es que me llamaron de Tarjeta Oh ayer, anteayer, me dijeron que me iban, que la tarjeta que era una nueva normativa, que la han cambiado, que me iban

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

a dar otra tarjeta con más beneficios ya no me iban a cobrar seguro de desgravamen, ni membresía ni nada de eso. Ayer ha venido el motorizado y me llamo la misma señorita de Tarjeta oh, del mismo número que le estoy llamando y me dijeron que el motorizado ya está ahí, que la tarjeta la entregue, la han cortado la tarjeta incluso en 2, y que me iban a traer ahorita otra tarjeta y hoy día me doy con la sorpresa, veo, me llega un correo, un mensaje, que han hecho la compra con mi tarjeta, digo ¿Como hacen la compra si la tarjeta ya está rota?

Operadora: Lamentablemente usted ha sufrido un fraude, en este caso, porque nosotros, uno, no vamos a recoger la tarjeta a su domicilio y recuerde que el hecho partir en pedazos no tendría sentido. Bueno, en este caso eso, le comento, para sus familiares o futuros inconvenientes que pueda tener, porque nosotros, ninguna entidad a cargo de financiera va a recoger la tarjeta a domicilio, si usted va a cambiar la tarjeta o si nosotros le ofrecemos cambiar la tarjeta, solo entregamos la nueva tarjeta y se genera un procedimiento de activación y la otra se bloquea automáticamente o se genera mediante una solicitud de bloqueo, eso es independiente, pero aclararle y considere ello para comentarle a sus familiares, nosotros nunca vamos a recoger la tarjeta, en este caso, a domicilio, ni mucho menos a partir la tarjeta, porque en este caso no es correcto ese procedimiento.

Dos, también aclararle que nosotros nunca llamamos del teléfono o celular registrado, este teléfono es solamente para realizar llamadas de recepción ¿Qué quiere decir llamadas de recepción? Que el cliente puede llamar a este número, pero no se puede llamar del teléfono.

Denunciante: Me han llamado de esta misma línea que ahora estoy llamando, somos de Tarjeta oh, todo todo, el mismo número.

Operadora: Le vuelvo a explicar señora Gladys. Nosotros no llamamos del teléfono 6194800 ¿Bien? Porque esa línea solamente es para recibir llamadas, no tenemos sistema para realizar nosotros llamadas, solo para aclararle ese punto. Si vuelve a ocurrir, recuerde que nosotros no estamos llamando ¿Bien? De igual manera tiene que ingresar su reclamo para que se realice la investigación por todo lo que me esta comentando. Por nuestro lado estamos reportando porque hay un consumo que se ha realizado **¿Usted le ha brindado la clave al defraudador, correcto? Porque esta ingresado con la clave de 4 dígitos.**

Denunciante: **Claro, la señorita me dijo: Pásame la clave sino no. Yo le he dado la clave** y le digo: Señorita, pero otras veces no me piden la clave. Porque cuando yo ingreso doy el 10497956, doy mis datos. Pero si la tarjeta está rota ¿Cómo la van a usar? Esta partida.

Operadora: Le explico, mientras no hayan cortado el chip la tarjeta sirve, la pueden pegar (...)"

49. De la escucha de la grabación presentada por la denunciada, se verifica que la señora Lau reconoció, ante la operadora del Área de Prevención Fraudes de la Financiera, que sí brindó su clave secreta a terceros. Aunado a ello, los medios probatorios detallados previamente acreditan el ingreso válido de la referida clave para la autorización de la operación denunciada. Por tales motivos, corresponde desestimar el presente alegato.

Sobre el alegato (c) y la ruptura del nexo causal alegada por la Financiera

50. La señora Lau señaló que no reconocía la operación denunciada pues se efectuó luego de entregar su tarjeta a un *courier* de la denunciada, tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador desde un número oficial de la Financiera, quien tenía información confidencial sobre su tarjeta de crédito y le ofreció una nueva con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta. A continuación se cita lo indicado por la señora Lau en su escrito de denuncia y se muestran los medios probatorios aportados por la denunciante:
- a) El escrito de denuncia, a través del cual la señora Lau relató con mayor detalle las circunstancias en las cuales entregó su tarjeta de crédito a un tercero:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2

Sin embargo, a las 4:55 p.m., un minuto después, volví a recibir una llamada del mismo número. Ante la insistencia decidí contestar. Una mujer se presentó como trabajadora de Financiera Oh e indicó que, por ser una buena cliente, con historial crediticio favorable y pagos puntuales, me estaban ofreciendo una nueva tarjeta de crédito con una tasa de interés más baja, además del beneficio de que ya no se me cobraría el seguro de desgravamen y la exoneración de la membresía anual. Luego de explicarme los beneficios y resolver mis consultas, acepté la propuesta. La representante de Financiera Oh me informó que el **viernes 07 de noviembre** se acercarían a mi domicilio para entregarme el contrato, llevarse la tarjeta de crédito y que el **sábado 08 de noviembre** me entregaría la nueva tarjeta de crédito.

2. El día 07 de noviembre del 2025 a las 12:29 p.m. me llamaron del mismo número (016194800) para ofrecirme nuevamente los nuevos beneficios de la tarjeta de crédito Oh, ante lo cual indiqué que ya me habían llamado el día de ayer y que habían quedado en hoy hacerme entrega del contrato.

3. A las 5:12 p.m. del mismo día recibí la llamada de Financiera Oh informándome que el courier se encontraba en las inmediaciones de mi domicilio para la firma del contrato de la nueva tarjeta de crédito. que se identificó como trabajador de la financiera oh y me entregó un contrato cuyo encabezado señalaba: "Contrato de renovación de la tarjeta de crédito Financiera Oh S.A.A. según normativa vigente regulada por la SBS; se exonera del cobro del seguro de desgravamen, membresía y se reduce la tasa de interés anual". El documento ya contenía mis datos personales.

Tras la revisión, procedí a suscribir el contrato. Acto seguido, el representante indicó que debía entregarle mi tarjeta de crédito, pues —según afirmó— era necesario para hacer efectiva la renovación. Asimismo, me informó que, al día siguiente, **08 de noviembre**, recibiría la nueva tarjeta de crédito. En atención a ello, el mismo trabajador procedió a cortar mi tarjeta en dos partes.

- b) La Hoja de Reclamación N° S000224421 de fecha 8 de noviembre de 2025, mediante la cual la señora Lau puso en conocimiento de la Financiera la entrega de su tarjeta a tercero, solicitó una investigación y desconoció la operación denunciada:

DETALLE Y PEDIDO DEL RECLAMO O REQUERIMIENTO			
Cliente indica que la llamaron del mismo numero de Financiera OH DEL 016194800 para indicarle que van recoger la tarjeta a su domicilio, llegaron a su domicilio 07.11.2025 cortaron la tarjeta en su delante, se da con la sorpresa que han realizado una compra firma, sin DNI tiene las compras por internet desactivadas, como han aprobado una compra sin validación de datos, pide la investigación ya que no realizó la siguiente compra. 08.11.2025 CAWAY LAY EIRL 4945.50 SOLES			
Fecha	Comercio/Glosa	Monto	
8/11/2025	Kawa light I.E.R.L	S/ 4945.5	
			MONTO: S/ 4945.50

- c) La Denuncia Policial presentada el 8 de noviembre de 2025 ante la Comisaria PNP Lurín:

CONTENIDO
EN LA FECHA Y HORA REGISTRADO AL MARGEN SUPERIOR, SE HIZO PRESENTE A ESTA DELEGACIÓN POLICIAL EL DENUNCIANTE, PARA DENUNCIAR HABER SIDO VÍCTIMA FRAUDE INFORMÁTICO Y ACCESO ILÍCITO, HECHO QUE PRECISA OCURRIÓ EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LAS 10:30 HORAS APROX., EN CIRCUNSTANCIAS QUE A SU CORREO ELECTRÓNICO LE LLEGO UNA NOTIFICACIÓN SOBRE EL USO DE SU TARJETA FINANCIERA OH POR LA COMPRA DE CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTÍSIMOS (S/ 4,945.50) A FAVOR DE LA EMPRESA KAWA LIGHT E.I.R.L., NO RECONOCIENDO ESTA OPERACIÓN BANCARIA, PRESUMIENDO QUE CIBERDELINCUENTES HABRÍAN VULNERADOS, CLONADO, O JAQUEADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE SU CUENTA FINANCIERA PARA REALIZAR DICHA OPERACIÓN ILEGAL, TODA VEZ, QUE PRECISA DESDE EL NUMERO 01-6193100 SE COMUNICARON CON SU PERSONA, DONDE EL INTERLOCUTOR SE IDENTIFICÓ DE LA FINANCIERA OH Y LE INDICÓ QUE RENOVARÍA SU CONTRATO DE FORMA REMOTA Y QUE LLEGARÍA A SU DOMICILIO EL COURIER CON EL CONTRATO PARA QUE FIRME, LO CUAL LE PARECIÓ SOSPECHO Y PRESUME QUE LOS PRESUNTOS AUTORES SERÍAN LOS MISMOS ASESORES QUE OFRECEN, VENDEN Y CAPTAN CLIENTES PARA AFILIARLOS A LAS FINANCIERA OH. LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

- d) El registro de llamadas de la denunciante, donde consta que los días 6 y 7 de noviembre de 2025 la señora Lau recibió llamadas del número (01) 6194800; asimismo, recibió un correo de consulta de opinión sobre la atención recibida por el canal telefónico de la Financiera:

Registro de llamadas



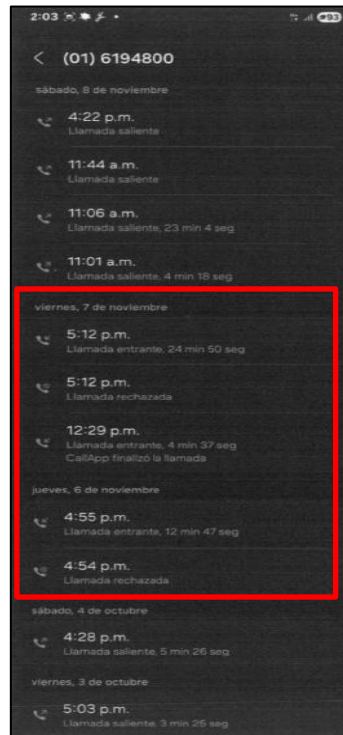
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2



Correo de consulta





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2

- e) La “Solicitud de renovación y aprobación por normativa vigente la nueva Tarjeta de Crédito Oh” del 6 de noviembre de 2025 y el “Contrato de renovación de la Tarjeta de Crédito Financiera Oh S.A.A. según normativa vigente regulada por la SBS se exonera del cobro del seguro de desgravamen, membresía y se reduce tasa de interés anual”; documentos que le fueron entregados a la denunciante por el *courier* cuando realizó el recojo de la tarjeta:

Financiera Oh!

**SOLICITUD DE RENOVACIÓN Y APROBACIÓN POR NORMATIVA VIGENTE
LA NUEVA TARJETA DE CREDITO OH**

LIMA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Sra. LAU MARTINEZ GLADYS YOLANDA, identificado con [REDACTED] por el presente documento, el Contrato de Cuenta Corriente Financiera Oh Tarjetas de Crédito, que celebra de una parte FINANCIERA OH, con **RUC 20101036813**, a quien en adelante se denominará FINANCIERA OH, y de la otra parte, EL CLIENTE, cuyas generales de ley figuran con carácter de declaración jurada en la Solicitud de Tarjeta de Crédito que forma parte integrante del presente contrato.

PRIMERA: ANULACIÓN Y RENOVACIÓN CLIENTE EXCLUSIVOS.

Al Cliente se renueva la tarjeta de crédito vigentes mediante el canal digital oficial-call center FINANCIERA OH, la actualización de la tarjeta de FINANCIERA OH, con un interés preferencial para consumos del 18% TEA, son los beneficios y tasas EXCLUSIVAS ya mencionados por la normativa vigente regulada por la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) a nuestros clientes preferenciales. Firmado este documento dentro de 3 días hábiles como máximo se le habilita y entrega la nueva tarjeta de crédito.

BENEFICIOS TARJETAS DE CRÉDITO OH

Otorgamos la nueva tarjeta de crédito FINANCIERA OH, Manteniendo la línea de crédito y demás beneficios no varía, adicional en su primera compra con la nueva tarjeta tendrá de 1 mes de periodo de gracia.

- Divide tus compras en 3, 6 o 12 cuotas usando FINANCIERA OH, APP. Hasta cero intereses en nuestros establecimientos afiliados.
- Extra cash, Te damos dinero en efectivo extra, de forma fácil y rápida sin intereses.
- Acceso a las salas vip de los aeropuertos en vuelos nacionales como internacionales más un acompañante.
- ACTIVACION DE COMPRAS EN CUOTAS SIN INTERES, (vigente 1 año) en nuestros establecimientos afiliados
- Otorgamos 5 mil Puntos por bono de bienvenida sin necesidad de consumir en los primeros días de recibir tu nueva tarjeta de crédito, pueden ser canjeados en cualquiera de nuestros establecimientos afiliados.
- Por la nueva normativa no tendrá cobro de seguro de desgravamen y membresía anual se exonera definitivo según regulación de SBS Vigente.
- TASA de interés: en compras para préstamo personal Y disposición de efectivo del 18% anual.
- Primer consumo con sus TARJETAS DE CREDITO FINANCIERA OH, hasta 0 intereses por los 3 primeros meses.


Gladys Yolanda Lau Martinez
Vicepresidenta del Directorio y Gerente General

Financiera Oh!

**CONTRATO DE RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO
FINANCIERA OH S.A.A SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
REGULADA POR LA SBS SE EXONERA DEL COBRO DEL
SEGURO DE DESGRAVAMEN, MEMBRESIA Y SE REDUCE LA
TASA DE INTERES ANUAL.**

Sra. LAU MARTINEZ GLADYS YOLANDA, identificado con DNI N° [REDACTED] El presente documento contiene los términos y condiciones que rigen al Contrato de anulación de Tarjetas de Crédito ("Contrato") entre el Cliente y la FINANCIERA OH del Perú S.A.A con **RUC: 20101036813**, cuyos datos de identificación se detallan con la Solicitud de Afiliación de Productos, en general, y, en particular, dentro del rubro de Tarjeta de Crédito de la misma (Solicitud) que forma parte integral de este Contrato.

- f) La fotografía de la tarjeta de crédito de la denunciante, lo cual acreditaría que el *courier* cortó el plástico de la referida tarjeta en dos partes, ello el 7 de noviembre de 2025:



51. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que los días 6 y 7 de noviembre de 2025 la denunciante recibió llamadas telefónicas del número (01) 619 4800 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajadora de la Financiera, quien le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con múltiples beneficios, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio el 7 de noviembre de 2025, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
52. Si bien la señora Lau aportó al expediente documentos con el logotipo de la Financiera, como: *"Solicitud de renovación y aprobación por normativa vigente la nueva Tarjeta de Crédito Oh"* y *"Contrato de renovación de la Tarjeta de Crédito Financiera Oh S.A.A. según normativa vigente regulada por la SBS se exonera del cobro del seguro de desgravamen, membresía y se reduce tasa de interés anual"*, de su lectura se advierte que se consignó el R.U.C. N° 20101036813, el cual pertenece a Banco Interamericano de Finanzas y no a la Financiera, asimismo, no obra medio probatorio alguno que acredite que la firma impresa en los citados documentos pertenezca a un funcionario de la Financiera; por lo que no se puede concluir que tales documentos hayan sido emitidos por la denunciada.
53. En esa línea, si bien la denunciante presentó la copia de la fotografía de una tarjeta cortada en dos partes, lo cierto es que, no es posible determinar que dicho plástico corresponda efectivamente a la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-2085, pues no se visualiza el número de la tarjeta, y esta pudo haber sido cambiada por la persona que acudió al domicilio de la denunciante.
54. Así también, la señora Lau aportó la copia del correo de consulta de opinión de la atención telefónica que recibió el 7 de noviembre de 2025 -día en que recibió la llamada fraudulenta- a fin de acreditar que fue la denunciada quien realizó la llamada ofreciéndole la renovación de su tarjeta; sin embargo, del registro de llamadas de la denunciante, se aprecia que en dicha fecha la señora Lau sostuvo diversas comunicaciones telefónicas con la Banca por

Teléfono de la Financiera, por lo que no es posible identificar qué llamada en particular se refiere el citado correo electrónico.

55. Ahora bien, de la revisión de la página web²⁰ de la Financiera se verifica que el número 01 619 4800 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:



56. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número (01) 619 4800 pertenece a la denunciada, y que, de forma previa a la realización de la operación, la señora Lau recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; la cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
57. Así, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que la Financiera haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta, en atención a una renovación y entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada con mayores beneficios.
58. Por su parte, la Financiera alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su presencia; asimismo, se le requirió información de su tarjeta incluyendo su clave secreta; pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros. Para acreditar sus alegatos adjuntó la grabación de la llamada que realizó la denunciante a su Área de Prevención de Fraudes, la cual se muestra en el numeral 48 de la presente resolución.
59. De la revisión del referido audio se aprecia que la denunciante reconoció que recibió la llamada de una persona quien se habría identificado como trabajadora de la Financiera y quien le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con mayores beneficios, coordinó el recojo de la tarjeta mediante un *courier*, a quien le entregó su tarjeta y la cortó en su presencia. Asimismo, la señora Lau reconoció que entregó la clave secreta de su tarjeta a

²⁰Ver: <https://tarjetaoh.pe/reclamos> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

la presunta trabajadora de la Financiera, puesto que ello era condición para proseguir con el procedimiento de renovación.

60. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Lau, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web²¹, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Recojo de tarjeta

Es una estafa que consiste en que una persona se hace pasar por un colaborador de Financiera ohl y se comunica contigo para solicitar la devolución de tu Tarjeta ohl utilizando diferentes excusas o motivos falsos. Luego de recoger la tarjeta, la usan para retirar efectivo o hacer compras en diferentes comercios.

¿Cómo identificarlo?

Sabrás que estás siendo víctima de un intento de estafa si te llaman o escriben para recoger tu tarjeta. Te mencionamos algunas de las excusas utilizadas por estos defraudadores: Exoneración de membresía, cambio de tarjeta, anulación o cancelación de tarjeta, entre otras razones similares. Luego, coordinan la fecha, hora y lugar en la que un supuesto colaborador recogerá la tarjeta.



61. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito y clave secreta a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.
62. En ese contexto, si bien la señora Lau cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que ésta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a una presunta trabajadora de la Financiera para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
63. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras²².

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

²¹ Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

²² <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

afectada al haber entregado su tarjeta de crédito y clave secreta a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

III.4. Medidas correctivas

72. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
73. En el presente caso, si bien se declaró responsable a la Financiera por atender inadecuadamente el reclamo N° S000224421 presentado por la denunciante el 8 de noviembre de 2025, lo cierto es que este tenía por finalidad cuestionar la operación materia de denuncia, aspecto sobre el cual este órgano resolutivo ya ha emitido un pronunciamiento; por lo que carece de objeto disponer medida correctiva alguna en este extremo.

III.5. Graduación de la sanción

74. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
75. Sobre la atención inadecuada de un reclamo, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	En el presente caso, la conducta infractora está vinculada a la presentación de un reclamo. Por tanto, el nivel de afectación es bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales de la Financiera, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²³ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que la denunciada es una gran empresa ²⁴ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La atención inadecuada de reclamos constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Agravantes y Atenuantes

²³ Ver: https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/FOH_EEFF%20AUDITADOS_311224.pdf

²⁴ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

76. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que la Financiera formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos²⁵, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29° de la Directiva 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**

III.6. Costas y costos del procedimiento

77. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁷ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
78. Asimismo, el literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos. En ese sentido, considerando que la Financiera se encuentra dentro del supuesto descrito, corresponde exonerarla del pago de costos.
79. Si bien por los alcances del ya citado artículo 29°, no correspondería exonerar a la Financiera del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto del extremo sobre el cual no se allanó (el presunto cargo indebido de una operación no reconocida), no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.
80. La Financiera deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁸.

²⁵ Mediante Resolución N° 1 se otorgó a la Financiera un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos. La Financiera fue notificada el 22 de diciembre de 2025 y formuló su allanamiento el 30 de diciembre del mismo año (los días 25 y 26 de diciembre fueron feriados).

²⁶ **DIRECTIVA 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento
Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:
(...)
e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

²⁷ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁸ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

81. La Financiera tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²⁹.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Financiera Oh! S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-2085 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito y clave secreta a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (a) no identificó al titular; (b) se efectuó sin el uso de la clave de seguridad de cuatro dígitos, pues no se la proporcionó a terceros; (c) se efectuó luego de entregar su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador desde un número oficial de la Financiera, quien tenía información confidencial sobre su tarjeta de crédito y le ofreció una nueva tarjeta con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta; (d) su crédito disponible era menor al importe del consumo no reconocido; y, (e) no se encontraba en el distrito donde se ubica el establecimiento en el que se efectuó el consumo no reconocido:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/11/2025	KAWA LIGHT I.E.R.L.	4 945,50

SEGUNDO: Sancionar a Financiera Oh! S.A. con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto atendió de manera inadecuada el reclamo N° S000224421.

TERCERO: Informar a las partes que, en el presente caso, no corresponde dictar medida correctiva alguna.

CUARTO: Ordenar a Financiera Oh! S.A. el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Financiera Oh! S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva

²⁹**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4159-2025/PS2**

por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³⁰, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Financiera Oh! S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³² del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 04/02/2026 13:33:40-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

³⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³² **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.